

0086968-53.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado (certidão de fls. fls. 107/109), razão pela qual elevo suas penas em 1/5 (um quinto), perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0086968-53.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0086968-53.2018.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 810/2018 - 27º Distrito Policial - Campo Belo, 3913/2018 - 10º Distrito Policial - Penha

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NATHAN JESUS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

NATHAN JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 168, caput, do Código Penal, porque, supostamente, por volta das 23 horas do dia 16 de dezembro de 2017, em local indeterminado, nesta cidade e comarca de São Paulo, apropriou-se do veículo GM/Cobalt, placas QNB-9988/Belo Horizonte-SP (sic), pertencente a "Localiza Rent a Car S/A", de que tinha a posse.

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2021 (fls. 59/60).

O acusado foi regularmente citado (fls. 81), tendo a Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em seu favor às fls. 86.

Durante a instrução processual, foi ouvido o representante da empresa vítima, bem

como interrogado o réu.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia, tendo ainda opinado acerca das penas e do regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do acusado, diante da fragilidade das provas amealhadas aos autos. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e do regime inicial aberto.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de apropriação indébita restou bem comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/07; documentos de fls. 08/10 e 36/39; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido delito, outrossim, também está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre o ora réu, não havendo que se falar, desse modo, em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

O réu Nathan Jesus dos Santos, ao ser interrogado nesta data, negou a prática delitiva. Assumiu ter alugado o veículo em questão, mas disse que assim o fez para ajudar um amigo que não estava com boas condições financeiras, tendo esse amigo pedido para alugar o carro para viajar. Disse que seu amigo falou que tinha devolvido o automóvel no dia apazado e acreditou nele. Esclareceu que somente depois de mais de um ano é que chegaram as reclamações por parte da Localiza informando a não devolução. Proferiu que, quando procurou seu amigo para saber o que tinha acontecido, não mais conseguiu contato. Aduziu que o nome do seu amigo é Rafael Alves da Silva. Asseverou que mora em Barueri e que a retirada do veículo foi para o lado do centro de São Paulo. Disse que seu amigo pagou em dinheiro o valor da locação para si, mas esclareceu que ele não conseguiu pegar o carro diretamente porque ele não tinha cartão e na locadora eles pedem que passe cartão de crédito, sendo que foi ajudar o amigo que não tinha cartão de crédito.

Não obstante o acusado tenha negado a autoria delitiva, certo é que a versão de inocência por ele proferida não restou minimamente demonstrada nos autos, não sendo, tampouco, verossímil, de modo que não comporta acolhimento.

Com efeito, o representante da empresa-vítima Péricles Aparecido Rocha Silvestre, ao ser ouvido nesta data, esclareceu que não é mais representante da Localiza, mas disse que se recorda que em 22/10/19 a empresa lhe passou documentos e informações referentes à locação de um veículo que não foi devolvido no prazo que foi pactuado, que acabaria em 16/12/17. Disse que a devolução do carro não ocorreu e que tentaram contato com réu, sem, contudo, êxito. Proferiu que o veículo até 22/10/19 não havia sido devolvido, não sabendo esclarecer, porém, se o carro foi devolvido após essa data. Não se recordou do valor da locação. Disse que a pessoa paga o aluguel quando devolve o carro. Aduziu que, pelo que sabe, não ocorreu nem o pagamento, nem a devolução do veículo. Afirmou que a Localiza poderia passar o cartão de crédito para fazer uma espécie de reserva de valor.

Assim, considerando o conjunto probatório produzido, analisando-se os documentos de fls. 08/10 e 36/39 somados ao teor do depoimento hoje prestado por Péricles Aparecido, tem-se que restou devidamente demonstrado nos autos que o ora acusado alugou o veículo Cobalt, não tendo, contudo, devolvido-o à proprietária. O réu não trouxe ao feito qualquer elemento que pudesse corroborar sua versão no sentido de que o veículo foi alugado para um "amigo" que desapareceu, de maneira que a prolação de um decreto condenatório se impõe, tendo restado suficientemente demonstradas autoria e materialidade do delito de apropriação indébita sub judice. Do que se infere dos elementos carreados ao processo, o acusado se apropriou de coisa alheia móvel, consistente no veículo GM/Cobalt, placas QNB-9988, de comprovada propriedade da empresa "Localiza Rent a Car S/A", da qual tinha legitimamente a posse, conforme contrato de aluguel de carros acostado às fls.

08/10 e 36/39. Contudo, ao não restituir o veículo locado na data pactuada, qual seja, 16 de dezembro de 2017, configurou-se a indevida inversão da posse, caracterizando, assim, o delito em apreço, não tendo o acusado, tampouco, demonstrado que ocorreu a devolução do automóvel em data posterior àquela pactuada. Nesse lastro, diante de tudo que consta dos autos, tem-se que a condenação do ora acusado pela prática do crime de apropriação indébita se mostra de rigor, não havendo que se falar, pois, em prolação de um édito absolutório como sustentado pela combativa Defesa.

Passo, então, à fixação das penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base do acusado no mínimo legal, eis que as circunstâncias do caso não se mostraram mais gravosas do que o comum para a espécie, perfazendo, assim, pena de 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informes quanto à capacidade econômica do acusado.

Na segunda fase do cálculo, não há atenuantes a serem reconhecidas. Por outro lado, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que o réu, quando do cometimento do delito, já ostentava duas condenações anteriores definitivas pela prática dos crimes de roubo majorado (certidão de fls. fls. 107/109), razão pela qual elevo suas penas em 1/5 (um quinto), perfazendo, assim, sanção de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual torno definitivas as reprimendas de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Não faz o acusado jus a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos, eis que é ele reincidente, havendo, assim, expressa vedação legal (artigo 44, inciso II e parágrafo terceiro, do Código Penal).

O mesmo se aplica ao sursis, diante da reincidência do acusado em crime doloso (artigo 77, do Código Penal).

Embora seja o acusado reincidente (fls. 107/109), poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime inicial semiaberto, o qual se afigura mais adequado à hipótese, não obstante sua reincidência, à vista da natureza do crime ora em questão, o qual não envolveu o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando-se ele, assim, suficiente e necessário para reprovação e prevenção na hipótese, observando-se a Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Poderá, outrossim, o réu apelar em liberdade, considerando que respondeu ao feito em meio livre e que não estão presentes, por ora, os fundamentos para decretação de sua prisão preventiva.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Logo, ante todo o exposto e o que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória Ministerial para CONDENAR o réu NATHAN JESUS DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 168, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica do réu.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no "rol dos culpados" e expeça-se o respectivo mandado de prisão em regime semiaberto.

Custas pelo réu.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA